# 第二章 專利制度之起源及其基本精神

## 第一節 專利制度之本質[1]

### 第一項 專利制度之理論依據

關於專利制度之理論依據有如下不同學說：所有權說（Natural Rights）、受益權說（Reward for Services Rendered）、激勵發明說（Monopoly Profits Incentive）及公開發明說（Exchange for Secrets）。

上述任一學說無法單獨解釋或說明今日運作之專利制度，因此，前述學說乃相互依存及補充關係以說明專利制度：以專利權作為公平正義及保護發明人私益之戒律（Gebote），在強調私權與公共利益調合及保護下，賦予公眾實施及近用發明之機會[2]。從而今日專利制度應以「綜合說」，亦即「公權與私權結合說」為其理論基礎[3]。

國際間今日看待專利權及其他智慧財產權，多從功利主義（principle of utilitarianism）角度看待其制度本旨與欲發揮之功能。亦即使從事精神創作之人能夠受到法律保護，係為鼓勵創作、創新研發及投資，最終目的則是達到提升文化發展、促進技術進步及維護正當競爭秩序[4]。

### 第二項 專利制度之功能

不論對於專利制度之理論依據採何種學說，就社會及國家整體專利制度發揮了兩個重要的作用，其一，使發明人可以獲得適當報酬，因而能繼續投入新的研究與發展；其次，發明人應揭露發明內容，使公眾有近用可能，擴大公眾之知識累積（publich storehouse of knowledge）。結合前面兩個重要的機制，專利制度提供創新及投入研發的誘因，促成知識技術之擴散，科學技術從而能持續的創新與發展[5]。發明人因專利制度賦予之排他性利益而有願意投入研發，此即美國林肯總統所稱的：專利制度在天才之火上添加油料（The patent system added the fuel

---

[1] 李素華、張哲倫，專利之制度目的及權利本質—法院在其中之關鍵角色及功能，月旦法學，232 期，2014 年 9 月，頁 191-222；張哲倫、李素華，專利法之經濟結構—經濟分析理論對於我國專利制度運作之啟發，月旦法學，234 期，2014 年 11 月。

[2] RUDOLF KRAßER, PATENTRECHT, S. 35.

[3] 蔡明誠，<<發明專利法研究>>，頁 54-56。

[4] 謝銘洋（2020），《智慧財產權》，10 版，頁 8-11，臺北：自刊；Haedick/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl., 2020, § 1, Rn. 7-11; PAUL GOLDSTEIN & P. BERNT HUGENHOLTZ, INTERNATIONAL COPYRIGHT: PRINCIPLES, LAWS AND PRACTICE 5 (4th ed. 2019); KENNETH L. PORT, TRADEMARK LAW AND POLICY 25-26 (4th ed. 2018).

[5] Steven L. Nichols, Hippocrates, The Patent-Holder: The Unenforceability of Medical Procedure Patents, 5 Geo. Mason L. Rev. 227, at 233; Rebecca S. Eisenberg, Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use, 56 U. chi. L. Rev. 1017, at 1024; U.S. FTC, THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY, Chapter 1 at 6-7, Chapter 2 at 6-7.

of interest to the fire of genius.）。在專利權的保護下，發明再由專利權人以有效率的方式自行或移轉他人實施；不論是自行使用或技術移轉，均可達到專利法之目的：公眾因發明而獲益、鼓勵被授權人及專利物品購買者繼續從事研發[6]。

專利制度之運作亦在避免發生經濟學所稱的「公有悲劇」（Tragedy of the Commons）[7]或是所謂的市場失靈現象（market failure scenario）、公共財問題（public goods problem）[8]。

## 第二節 專利法之國際發展

### 第一項 從巴黎公約、TRIPS 協定到 FTAs 及 TPP/CPTPP

#### 第一款 巴黎公約

國際間之專利制度整合可源自於巴黎公約（Paris Convention for The Protection of Industrial Property）。該公約將締約國組成工業財產權保護同盟，透過同盟國間之合作加強工業財產權保護，其乃 1883 年由十一個國家所簽署；經認可程序後巴黎公約於 1884 年 7 月 7 日生效，期間歷經多次修正。巴黎公約原先為了統一各國的工業財產權保護內容及程序，惟未為參與國家所接受，因而改以尊重內國法及協調各國法律制度訂定工業財產權保護之基本原則[9]。

巴黎公約所確立之重要原則包括：

--國民待遇（national treatment or assimilation）。

--優先權（right of priority）。

--屬地主義（principle of territoriality）。

--發明人之姓名表示權。

除了前揭專利制度的重要原則外，巴黎公約尚有專利保護之共通原則（common rules），包括專利費繳納之延緩、不構成專利權侵害之情形。

自六０年代起開發中國家相繼加入巴黎公約，其要求修改公約，就專利制度部分應使公約內容能協助開發中國家之技術及產業發展。

前揭主張當然無法為已開發國家所接受，1995 年 WTO 成立及「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）生效後，直接修改巴黎公約之可能性甚微。

---

[6] 謝銘洋，<<智慧財產權之概念與法律體系，智慧財產權之基礎理論>>，頁 11；Maureen A. O'Rourke, *Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law*, 100 Colum. L. Rev. 1177, at 1179.

[7] 公有悲劇理論乃學者 Garret Hardin 於 1968 年提出，全文轉載於：http://dieoff.org/page95.htm (accessed 11 October 2009).

[8] JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW, 2006, p. 6, 7.

[9] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，頁 604；Frauke Henning-Bodewig, *Harmonisierung und Globalisierung*, in SCHRICKER/DREIER/KUR, GEISTIGES EIGENTUM IM DIENST DER INNOVATION, S. 128.

## 第二款 WTO 之 TRIPS 協定（略）

### 一、規範架構

WTO 架構下之智慧財產權保護規範 TRIPS 協定，包含智慧財產權之標準、執行及紛爭解決等議題，所規定之智慧財產權除了專利、商標、著作權等傳統智慧財產權或權益之保護類型外，擴及積體電路電路布局、地理標示（geographical indications, GI）、未公開資訊之保護（protection of undisclosed information）等新興議題。

TRIPS 協定基本上乃延續國際間既有的基本原則，例如：遵守現有國際公約之義務（第 2 條）[10]、國民待遇原則（第 3 條）、最惠國待遇原則（第 4 條）。另外，TRIPS 協定亦有開發中及低度開發國家之過渡規定（第 65 及第 66 條）及促進技術合作與技術移轉（第 67 及第 69 條）[11]。

與本課程有關之專利保護規定於 TRIPS 協定第 27 至第 34 條，其內容包括可專利性之標的、專利申請要件、專利權之權利內容及限制、未經權利人授權之實施、專利權之撤銷、廢止及保護期間等。

就整體而言，TRIPS 協定主要特點如下[12]：

--確立最低保護標準：TRIPS 協定規範不同的智慧財產權類型及內容，其目的在提供 WTO 會員對於智慧財產權保護之最低標準。此外，會員可自由決定所欲採取之適當方法來落實 TRIPS 協定的內容。

--開發中及低度開發國家可延後落實 TRIPS 協定義務：考量第三世界國家之利益及建立公共衛生體系之需求，TRIPS 協定有複雜的過渡性安排（transitional arrangement）。

--智慧財產權之執行：關於智慧財產權在 WTO 會員執行與救濟之適用原則，包括民事、行政及行政程序與救濟、暫時性措施、邊境保護措施。

--爭議解決：WTO 會員間關於智慧財產權法令規定及執行之爭議，可依循 TRIPS 協定所規之爭端解決程序處理[13]。負責 WTO 爭端解決之組織為爭端解決機構（Dispute Settle Body, DSB），任一會員若能向 DSB 證明其有合法的利益，即可向爭端解決小組（Panel）提出書面主張，第三人亦可提

---

[10] 包括巴黎公約、伯恩公約（The Berne Convention）、羅馬公約（The Rome Convention）及積體電路智慧財產權條約（The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits）。

[11] 關於 TRIPS 協定之基本原則及內容介紹，參見蔡明誠，<加入世界貿易組織對我國智慧權保護法制的影響>，月旦法學，第 79 期，2001 年 12 月，頁 47-58。

[12] WTO, Overview the TRIPS Agreement, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm (last visited on 21 February 2006).

[13] 參見 FROMM-RUSSENSCHUCK/DUGGAL, WTO UND TRIPS, S. 32-36.

出書面主張。2020 年 DSB 重要智慧財產案件乃澳洲菸害防制法的「菸品素面包裝」（Tabaco Plainpackage）議題。2021 年及 2025 年 WTO 針對中國大陸採行「禁訴令」（anti-suit injunction）及 FRAND 權利金計算事宜之聲請案，則為新近重要案件。

## 二、2003 年以來之 TRIPS 協定之發展

2003 年以來 TRIPS 協定開啟了所謂的南北國家爭議（debate between north and south），亦即位居北半球已開發國家與南半球開發中或低度開發國家在專利保護議題有截然不同立場[14]，尤其是：TRIPS 協定第 27 條第 3 項關於傳統知識（traditional knowledge, TK）、遺傳資源（generic resource, GR）與民俗創作（folklore）保護、TRIPS 協定第 31 條強制授權涉及之醫藥專利權保護與專利醫藥近用問題[15]。

2021 年間因為 covid-19 相關藥物的 IP Waiver 討論，再次凸顯出已開發與開發中會員對於智慧財產權保護的不同立場（詳見「強制授權」議題之討論）。

### 第三款 FTAs 及 TPP/CPTPP（略）

WTO 會員針對 TRIPS 協定之前揭議題無法達成共識，以美國為首的已開發國家，近年來已將智慧財產（專利）保護及其他於 WTO 討論之議題轉移至雙邊或區域性貿易協定，諸如美韓 FTA（Free Trade Agreement）[16]、美國-巴拿馬 FTA[17]。我國則是持續與美國協商，希冀簽訂雙邊貿易協定（TIFA）。

2015 年 10 月 5 日達成共識之「泛太平洋夥伴關係」（The Trans-Pacific Partnership, TPP）[18]，其中涉及之智慧財產議題，亦即 IP 專章內容[19]。

### 第二項 WIPO 轄下之其他重要專利國際公約

國際間最重要的智慧財產權組織，乃世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）。

WIPO 掌理的國際智慧財產權國際條約有 26 個，可分為智慧財產權保護條約（Intellectual Property Protection Treaties）、全球保護體系條約（Global Protection System Treaties）及分類條約（Classification Treaties）三類[20]。

---

[14] JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW, 2006, p. 4.

[15] 除了專利議題外，商標制度的地理標示（geographic indication, GI）保護問題，亦為 WTO 會員討論焦點，但在此一議題上，南北對立情況較不明顯。

[16] http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta.

[17] http://www.ustr.gov/uspanamatpa.

[18] TPP 全文，參見：https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text.

[19] 中文翻譯，參見 https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571002&ctNode=7127&mp=1.

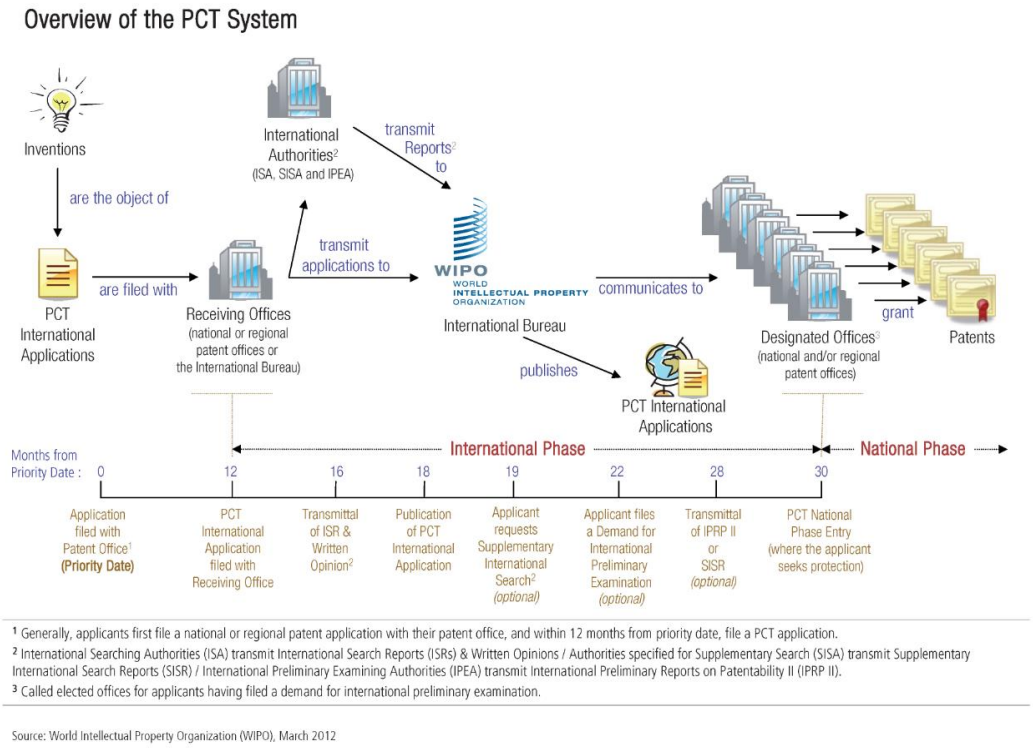
[20] http://www.wipo.int/treaties/en/.

以下簡述 WIPO 掌理國際公約中，與專利制度有關且較重要者。

## 第一款 專利合作公約及專利公約

隨著國際交易與流通之日益頻繁，傳統屬地主義的智慧財產權保護政策及法律規定難以符合跨國性的產業實務需求。與產業發展有密切關連的專利制度方面，跨國性的專利申請及合作協議最重要者即為專利合作公約（Patent Cooperation Treaty, PCT）及專利公約（Patent Law Treaty, PLT）。

### 一、PCT 公約




各國專利申請法令不同及語文互異，不免導致國外專利申請之手續繁雜、翻譯頻繁與委辦費用昂貴等問題。整合跨國性專利申請制度的第一步乃 1970 年於華盛頓所簽署、1978 年生效的 PCT 公約。依循 PCT 公約之國際專利申請具有「一次申請、多國指定」特色。

由於 PCT 公約之目的在統一締約國專利申請與檢索工作，因此，PCT 專利申請之兩個重要步驟為國際專利檢索（PCT Chapter I）與國際專利預審（PCT Chapter II），分別由國際檢索局（International Search Authority）及國際預審局（International Preliminary Examination Authority）負責。

PCT 專利申請制度目前已在美歐廣泛使用，近年來呈現逐年成長趨勢，每年年初 WIPO 網站均會公布前一年度 PCT 申請之統計資料。

## 二、PLT 公約（略）

PCT 公約雖已大幅簡化跨國性或多國性的專利申請程序，惟該公約對於簡化及統一各國及區域性專利申請、維護等行政程序問題，付之闕如，從而國際間仍存有迥異的專利申請程序、文件繳交項目、期限、維護費用之繳納或補繳等不同規定，跨國企業只要稍不慎錯過一定期間或要件，即可能產生權利消滅結果。

有鑑於此，WIPO 自 1983 年起推動 PLT 公約，2000 年 6 月 2 日在瑞士日內瓦舉行的外交會議，與會代表終於就 PLT 公約內容達成共識，簽署定案之 PLT 公約，歷經漫長的締約國批准程序後，終於在 2005 年 4 月 28 日生效[21]。然現階段 PLT 公約實際上能發揮的效益或影響誠屬有限。

### 第二款 專利國際分類之國際公約

WIPO 所管轄之專利國際分類（International Patent Classification, IPC）國際公約為史特拉斯堡公約（The Strasbourg Agreement）[22]，用於專利文獻分類和檢索的標準。

惟自 2013 年起，國際間較通用之專利分類採用 CPC 分類系統（Cooperative Patent Classification），其乃美國專利商標局與歐洲專利局（EPO）於 2010 年 10 月簽署之協議，結合 IPC 與歐洲專利分類系統（The European classification system, ECLA）為基礎，納入美國專利商標局與 EPO 分類實務特點，合作開發之共同分類系統」[23]。

### 第三款 關於國際寄存之協定

與發明專利制度有關之寄存協定，乃布達佩斯微生物寄存公約（Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure）。依據公約規定，在會員國提出生物材料相關發明之專利申請時，只要寄存於任何「國際存放機構」（international depositary authority）即可；第三人亦可就寄存之生物材料請求分讓，以進行研究或實驗。

### 第三項 區域性專利公約或制度

近年來區域性組織整合已成為國際經濟法制發展之重要趨勢，從全球性的 WTO 到特定區域的亞太經濟合作會議（APEC）、歐洲聯盟（European Union）、北美自由貿易區（FTAA）。區域性組織發展中，以歐洲地區在組織架構、功能等各方面最為完善。

現行歐洲地區之專利保護係由兩個不同制度所構成-歐洲專利制度（European

---

[21] http://www.wipo.int/patent/law/en/harmonization.htm (accessed 20 Sep. 2005).
[22] http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/.
[23] https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-886-901612-78c73-1.html.

Patent System）及歐洲各國之專利制度。於 2023 年 6 月 1 日單一專利（unitary patent）制度生效後，將有第三個制度[24]。

## 第一款 歐洲專利

歐洲專利乃依據 1973 簽訂的歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents, EPC 公約）所建立，其為國際間重要的專利核發機構。歐洲專利之申請得選擇使用 EPO 官方語言之一（英文、法文或德文），並在申請書上直接指定其所欲取得專利之國家，專利保護之形式要件該當、說明書及專利申請範圍具備，並繳納相關費用（申請費及檢索費）後，申請人即得取得申請日、專利優先權日；EPO 亦根據說明書及專利申請範圍進行專利檢索。申請人收到專利檢索報告後一定期間內，得繳交審查費用、以書面方式提出實質審查申請（request for substantive examination）。經 EPO 實質審查得准予專利權後，申請人依 EPC 公約第 97 條第 5 項規定將申請專利範圍翻譯成另外兩個 EPO 官方語言，即可取得由 EPO 核發的歐洲專利，有效期間為自申請日起算二十年（EPC 公約第 63 條）。專利申請人依據 EPC 公約取得之歐洲專利，乃「包裹式的會員國專利」（a bundle of national patents）。

歐洲專利固然具有一次申請、多國指定優點，但在實務運作上，專利申請維護費用過高及專利效力發生爭議之不確定性[25]等問題，飽受批評。易言之，EPC 公約第 138 條第 1 項雖明定歐洲專利無效原因，惟其效力認定、爭議管轄、法院審理程序等，悉依公約會員國之內國實體法與程序法規定，增加歐洲專利權行使之不確定性。因此，即便歐洲專利公約締約國與歐盟成員有高度重疊，歐洲專利制度之運作仍無法滿足歐盟內部單一市場、四大自由流通之專利保護需求。此乃歐盟積極建立單一專利制度之原因。

## 第二款 歐盟單一專利及單一法院制度

在政治、經濟及法律整合已有相當程度之歐盟，就發明專利及新型專利部份，尚無共同體內部之單一發明專利法之規定，其仍適用歐盟會員國內國之專利制度[26]。惟針對設計之保護（相當於我國之設計專利），歐盟已有共同體設計制度（Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs）[27]。

---

[24] https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/european-ip-blog/provisional-application-of-the-upc-goes-into-effect.html.

[25] Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, COM (2000) 412 final, 1 August 2000, at 10-11.

[26] 專利制度於歐洲之發展，參見李素華，歐洲聯盟專利法之發展-建立共同體專利之困難與挑戰，月旦法學，174 期，2009 年 11 月，頁 30-46。

[27] 除此之外，歐盟目前已整合共同體內部之智慧財產權規定，尚有共同體商標（Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark）、共同體植物品種權（Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights）。

關於特定技術領域之專利保護，歐盟已訂有 98/44/EC 生技發明保護指令[28]，明定智慧財產權保護生物技術發明之基本原則、倫理道德考量及可專利性判斷基礎。關於軟體專利問題，執委會於 2002 年提出的軟體專利保護指令草案（Directive on the protection by patents of computer-implemented inventions）爭議過大，未能完成立法程序[29]。

針對發明專利，西歐國家為了整合制度，早於 1975 年即草擬盧森堡共同體專利公約草案（Luxembourg Convention on the Community Patent），惟盧森堡公約一直未能完成法定程序而生效，2000 年 8 月歐盟執委會再度就歐洲共同體之發明專利整合問題，提出共同體專利制度建立案及其規則草案（Proposal for a Council Regulation on the Community Patent，簡稱 CPC 草案），惟遲遲未能取得各國共識。

歐盟亟欲建立之共同體專利制度，主要在整合及調和會員國專利規範之兩個面向：

--關於專利權行使及救濟之實體法規範：諸如專利權效力、權利內容、範圍及限制、權利耗盡、強制授權、權利侵害及損害賠償責任，使各會員國專利法之規定內容能更為一致及相近。

--關於專利權有關爭議之程序性規範：在歐盟架構下建立專利無效訴訟及侵權訴訟之救濟程序，以確保法律安定性（the legal certainty）[30]。

自 2000 年起重新啟動共同體專利制度之建構工作後，前揭兩大目標之達成為努力重點。

2012 年 12 月 11 日歐洲議會（European Parliament）終於通過歐盟專利之包裹立法（patent package）[31]，包括 1257/2012/EU 規則（建立單一專利制度）、1620/2012/EU 規則（單一專利之語言及翻譯事宜）及單一專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court），進而由歐盟會員國簽署並進行內國批准程序（ratification）[32]。

此一新制度包含單一專利制度（unitary patent）及單一專利法院（Unified

---

[28] Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions.

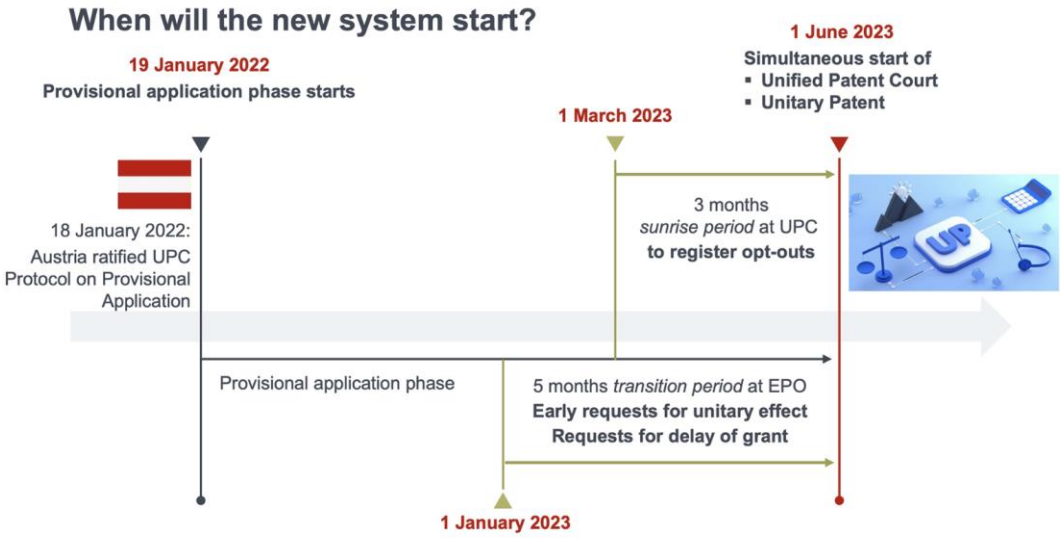
[29] 詳細資料及討論，可參見 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/comp/index_en.htm (accessed 15 Dec. 2006).

[30] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, Promoting innovation through patents: The follow-up to the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, COM(99) 42 final, 22.2.1999, p. 10.

[31] 資料來源：歐洲統合專利法院官方網站，網址：http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf（最後瀏覽日 2015 年 4 月 25 日）。

[32] 資料來源：歐洲聯盟委員會官方網站，網址：http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-property/patent/index_en.htm（最後瀏覽日 2015 年 4 月 26 日）。

Patent Court, UPC）。單一專利目前（至 2025 年 9 月 16 日止）適用的國家僅有 18 國，未來或許有機會能涵蓋全歐盟 25 個會員國[33]；UPC 則由 25 個歐盟會員國簽署完成（國際公約性質）[34]。




根據歐盟相關立法與協議，單一專利制度及單一專利法院之架構如下[35]：

--由 EPO 受理單一專利申請，核准專利後之行政程序亦由 EPO 為單一機關。申請人依循 EPC 程序申請專利，該專利於 EPO 公報公告核准後一個月內，可以提出「單一專利效力」申請（a request for unitary effect），以取得單一專利。

--歐盟會員國同意建立單一專利，所獲准之專利能在參與的歐盟會員國發生效力（西班牙及克羅埃西亞未加入單一專利制度）。目前單一專利制度之生效國為 18 個國家（奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞（Estonia）、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）、盧森堡、馬爾他共和國（Malta）、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛維尼亞及瑞典）。

--既然是由 EPO 受理單一專利申請案，因此，申請人所使用之語言原則上係依循 EPO 既有制度運作，但以英文為主，因此，若以法文或德文提出申請者，應將申請專利範圍翻譯為英文。除此之外，自單一專利生效後之 6 年內，申請人負有義務將申請專利範圍及發明說明之全文，翻譯成任何

[33] https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent.
[34] https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/upc.
[35] http://www.mondaq.com/x/218512/Patent/A+New+European+Patents+Regime&email_access=on; http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=222788&print=1.

一種歐盟的官方語言。申請人若為歐洲境內的中小企業、研究機構或大學，還有翻譯費用減免優惠。

--單一專利之有效性、侵權爭議，單一專利法院（UPC）有「專屬」（exclusive）管轄權；但在過渡期間的七年內，歐盟會員國之法院尚有管轄權。單一專利法院訴訟之語言使用，可就歐盟官方語言擇一。

--單一專利法院將包含第一審法院（Court of First Instance）與設立於盧森堡之上訴審法院（Court of Appeal）[36]。第一審法院將包含中央法院（central division）與地方/區域分院（local and regional divisions）。中央法院設置於巴黎、慕尼黑及米蘭（原先為倫敦）。單一專利法院公約之締約國可以成立單一專利法院之地方分院，或由複數個締約國聯合成立區域分院。關於管轄權之劃分，單一專利侵權事宜，包括專利侵權之損害賠償請求或排除侵害請求（包含暫時禁制令與永久禁制令），係由侵權行為地或被告住居所地之地方/區域單一專利分院管轄；針對單一專利之有效性問題，諸如撤銷共同體單一專利之形成訴訟或主張不侵權之確認訴訟，原則上由單一專利中央法院管轄[37]。

UPC 開始運作後，成為國際間重要的專利訴訟地，案件量及法律服務業蓬勃發展中[38]。

## 第四項 雙邊及多邊之加速專利審查計畫

在國際專利制度實質整合仍有困難之際，跨國之雙邊或多邊合作發展值得注意，最重要者為「專利審查高速計畫」（Patent Prosecution Highway Pilot Program, PPH）。2003 年起美日歐加強三邊之專利合作，交換專利申請案之檢索結果，以加速審查效率。2006 年 7 月美日試辦 PPH[39]，其後，日本及英國[40]、美韓[41]、美加[42]均有專利加速審查計畫之合作關係。

---

[36] 同前註。

[37] 資料來源：歐洲統合專利法院官方網站，網址：http://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/16-category-c（最後瀏覽日 2015 年 4 月 25 日）。

[38] 單一專利申請相關統計，參見 https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent；UPC 之 2024 年報及統計，參見 https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/upc_documents/UPC_AR_2024_HD_digital_version_double_page2_0.pdf.

[39] 李貴敏、劉偉立，<專利制度之車轍同軌-由 WIPO 專利整合計畫及美日專利申請高速公路觀察全球專利制度整合趨勢與對台灣之影響>，智慧財產權月刊，第 103 期，2007 年 6 月，頁 120 以下。

[40] http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/noticia?seccion=noticia&tipoListado=all&id=0000006234&len=en&mode=subscription (accessed Jul. 10, 2007).

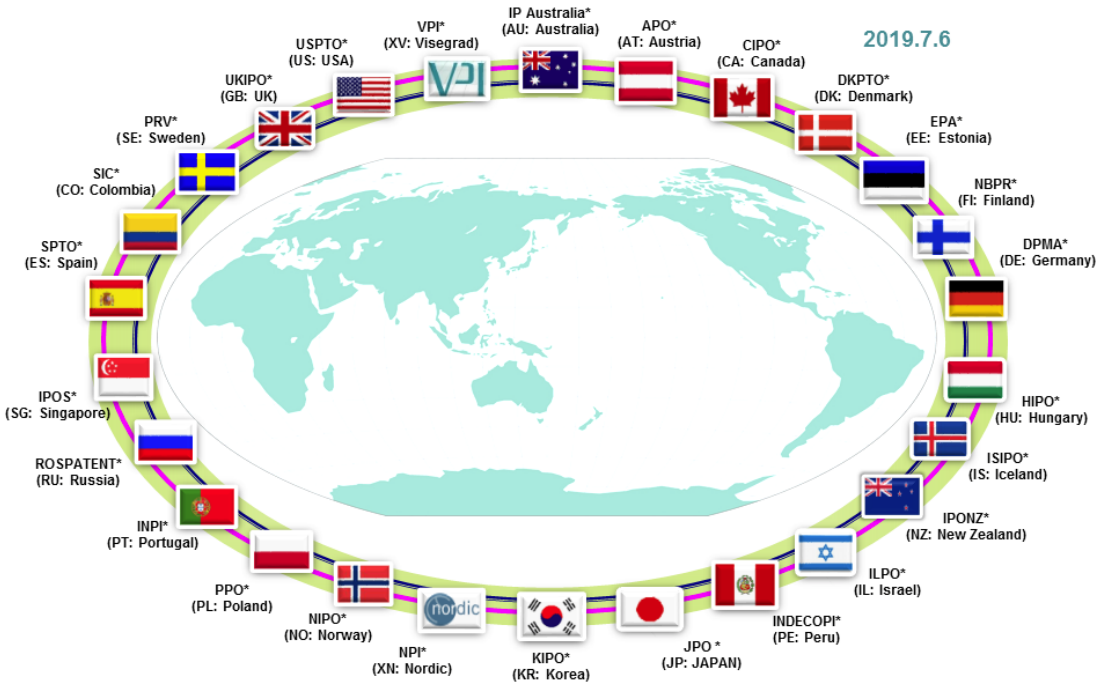
[41] http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=2091070&LS=EMS242228 (accessed Feb. 8, 2009).

[42] http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week06/OG/TOC.htm#ref14; http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/extended_PPH_CIPO.pdf (accessed Feb. 8, 2009).

PPH 制度係指，當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局（Office of First Filing，簡稱 OFF）經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局（Office of Second Filing，簡稱 OSF）相關資料，使 OSF 得以利用 OFF 的檢索與審查結果，進而加速該案件之審查[43]。

2011 年 9 月 1 日我國與美國就專利審查實務進行合作，施行「台美專利審查高速公路（PPH）計畫」[44]。2012 年 5 月我國與日本簽訂 PPH 計畫[45]。我國與西班牙[46]及韓國亦分別自 2013 年 10 月及 2015 年 7 月有 PPH 計畫。

國際間重要的申請實務發展，乃 2014 年 1 月 6 日由重要專利國家試辦「GPPH 合作計畫」（Global Patent Prosecution Highway Pilot Program）[47]。參與 GPPH 計畫之國家越來越多，其對跨國專利審查合作有重要影響，目前亦可循此程序而為 PCT 申請（PCT-GPPH）[48]。




## 第四節 我國專利法之發展

我國現行之專利法乃國民政府尚在大陸時期於 1944 年所頒定及 1949 年 1 月

---

[43] 經濟部智慧局，台美專利審查高速公路（PPH）試行計畫，2011 年 9 月 5 日，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=32f1b8c7-7117-48fb-b58e-4d34bf8ff914.

[44] 詳細內容參見：經濟部智慧局，台美專利審查高速公路（PPH）試行計畫，2011 年 9 月 5 日，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=32f1b8c7-7117-48fb-b58e-4d34bf8ff914.

[45] For details in Japanese and English, see http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_taiwan_highway.htm, http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/japan_taiwan_highway_e.htm, last visited 8 February, 2013.

[46] http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=482845&ctNode=7123&mp=1.

[47] 詳細資訊，參見：http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm.

[48] https://www.wipo.int/en/web/pct-system/filing/pct_pph.

1 日施行，其係根據國民政府歷年公布之獎勵工藝品暫行條例、獎勵工業技術暫行條例及工業提倡獎勵辦法等內容，並參酌英、美、德等十國專利法制，就當時重要問題徵詢學術團體及專家意見後所制定[49]。該法就發明專利、新型專利及新式樣專利三類，分別賦予 15 年、10 年及 5 年之保護期間。

1949 年起施行之專利法歷經數次修正，其目的係為因應產業及科技發展、國際經濟情勢快速變遷及加強國際經貿關係與地位，例如：2001 年公布及 2002 年 1 月 1 日施行之專利法乃配合我國於 2002 年加入 WTO 所修正，重點在落實 TRIPS 協定。在修正歷程上，我國專利法迄今有八次修正[50]；最近一次重大修正為 2003 年 1 月 3 日立法院三讀通過，較為特殊者，就專利代理人部分先使之生效（即第 11 條自公布日施行），之後新型及新式樣除罪化部分第二階段生效施行，其餘則由行政院定 2004 年 7 月 1 日為生效施行日。

衡諸我國現行專利法之內容及制度，包括國民待遇、優先權、專利保護積極要件、不予專利保護之消極要件、專利申請案公開、專利權之種類及權利內容、專利保護期限及專利除罪化等，皆與國際規範相符。2011 年 12 月修正及 2013 年 1 月生效施行之專利法修改幅度甚鉅，除條次幾乎完全變更外，亦配合 WTO 藥品專利強制授權決議修正專利法之強制授權規定[51]，關於專利申請及審查程序、專利侵權損害賠償之故意過失要件、損害賠償數額計算、廢除三倍懲罰性損害賠償請求等均有大幅修正[52]。

自 2013 年以後專利法之小幅修正，以設計專利權為主，且其趨勢乃擴大保護（納入保護標的及保護範圍）。2020 年起智慧局研擬全盤修正專利舉發撤銷制度，改採準用民事訴訟程序之兩造對審制（智慧局不在為專利有效性爭訟之一造當事人），歷經諸多對外代理人與產業界溝通會議、與司法院多次會議後，2022 年 1 月該草案送行政院審議[53]，並於 2023 年間行政院審議通過，然未能於 2023 年底立委改選前完成立法程序，完成此等制度性修法，已屬遙遙無期。

---

[49] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，三民書局，台北，2003 年，頁 47-48。

[50] （1）48 年 1 月 22 日總統令修正公布；（2）49 年 5 月 12 日總統令修正公布；（3）68 年 6 月 16 日總統令修正公布；（4）75 年 12 月 24 日總統令修正公布；（5）8 3 年 1 月 21 日總統令修正公布；（6）86 年 5 月 7 日總統令修正公布，91 年 1 月 1 日施行；（7）90 年 10 月 24 日總統令修正公布；（8）92 年 1 月 3 日立法院三讀通過，92 年 2 月 6 日總統令修正公布，除第 11 條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。

[51] 經濟部智慧財產局，追求卓越、促進產業發展-專利法待進一步研修，2004 年 12 月 7 日，http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?postnum=6081&from=news (accessed Jan. 8, 2006).

[52] 2009 年 1 月 22 日專利法修正草案條文下載：http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3463 (accessed Feb. 8, 2009).

[53] 相關文獻，參見李素華（2022 年 1 月），初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌，320 期，頁 25-42；沈宗倫（2022 年 1 月），我國專利權無效雙軌制之互動與調和，月旦法學雜誌，320 期，頁 43-60；專利師季刊於 2021 年 4 月第 45 期有此議題之專題文章。